

01_Mandatsanfrage.eml

Von	"Fidelio Ausbau GmbH, vertreten durch Yunus Kern" <mandat@si-2026-004.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-004 Bitte übernehmen Sie die erste Bearbeitung

Sehr geehrte Frau Dr. Blum,

Wir haben einen Keller in Leipzig als Proberaum ausbauen lassen. Nach dem Regen vom 27. September stand Wasser am Übergang zwischen Wand und Boden. Der Auftragnehmer sagt, seine Abdichtung sei richtig und das Wasser komme durch ein fremdes Rohr. Das Rohr war tatsächlich später von einer anderen Firma verlegt worden. In unserem Abnahmeblatt sind Restarbeiten erwähnt; ich weiß nicht, ob damit schon vollständig abgenommen wurde. Die letzte Rate von 8.400 EUR ist noch nicht bezahlt. Bitte verfassen Sie ein konkretes Schreiben zur Untersuchung und Beseitigung, ohne gleich die gesamte Schlussrechnung zurückzuweisen. Der Raum wird ab November vermietet.

Die drei Unterlagen liegen im Aktenordner. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben noch fehlen und welches Dokument als Nächstes sinnvoll ist. Ich möchte einen Entwurf sehen, bevor etwas nach außen geht. Über weitere Schritte und die Kosten möchte ich rechtzeitig informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Fidelio Ausbau GmbH, vertreten durch Yunus Kern

02_Rueckfragen_und_Honorar.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	"Fidelio Ausbau GmbH, vertreten durch Yunus Kern" <mandat@si-2026-004.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 12:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-004 Rückfragen und Honorar für den abgegrenzten Auftrag

Guten Tag,

Wer hat die Abnahmeerklärung unterschrieben, und war die Feuchte damals sichtbar? Bitte ordnen Sie die Leistungen der Rohrfirma zeitlich zu und benennen Sie die Stelle des Wassereintritts. Für den Entwurf brauchen wir eine realistische Untersuchungs und Nachbesserungsfrist sowie Zugangstermine. Einen Einbehalt werden wir erst nach Vertrags und Mangelprüfung beziffern.

Vorgesehen sind 250,00 EUR netto je Stunde. Die bisherige Kostenschätzung beträgt 1.800,00 EUR netto und ist kein verbindlicher Deckel. Bei absehbarer Überschreitung wird vor weiterem Aufwand eine Abstimmung vorbereitet.

Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Beträge sind netto; Umsatzsteuer und mögliche Auslagen sind vor der verbindlichen Verbraucherinformation und der Rechnung gesondert auszuweisen. Bitte bestätigen Sie zusätzliche Aufgaben ausdrücklich. Den ersten Dokumententwurf erhalten Sie zur inhaltlichen Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Frieda Blum

03_Gegenseite_oder_Fachstelle.eml

Von	Bauwerk Kruse GmbH <kontakt@gegenseite-si-2026-004.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-004 Aktueller Stand und noch offene Unterlagen

Guten Tag,

Wir haben den Raum am 18. September übergeben. Die im Blatt aufgeführten Restarbeiten betreffen nur die Sockelleisten. Die von uns ausgeführte Abdichtung wurde nach unserem Prüfprotokoll kontrolliert. Am 22. September arbeitete eine andere Firma an der Wanddurchführung. Für deren Eingriff übernehmen wir keine Verantwortung. Wir bieten eine gemeinsame Besichtigung am 13. Oktober an, ohne einen Mangel unserer Leistung anzuerkennen. Bitte stellen Sie sicher, dass auch die Rohrfirma teilnimmt und der Anschluss nicht vorher verdeckt wird.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Antwort das bekannte Vorgangszeichen und benennen Sie die konkreten Unterlagen, auf die Sie sich beziehen. Wir haben mit dieser Nachricht keine weitergehende Einigung erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Bauwerk Kruse GmbH

04_Zeitnotiz.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Jona Rapp <jona.rapp@blum-rapp.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 16:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-004 Zeiten eintragen und offene Dauer rückfragen

Hallo Jona,

bitte ordne diese Tätigkeiten ausschließlich der Akte SI-2026-004 zu. Die ersten beiden Zeitangaben sind von mir bestätigt:

1 Am 2026-10-06 habe ich 18 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Das Wasser im Proberaum formulieren.

2 Am 2026-10-07 habe ich 43 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Nacherfüllungsverlangen auf Grundlage der drei Belege vorbereiten.

3 Für das Telefonat am 2026-10-07 fehlen Dauer und endgültiger Rechnungstext. Bitte gezielt nachfragen und bis dahin keinen geschätzten Betrag buchen.

4 Deine Ablagenotiz nennt 12 Minuten. Ob diese organisatorische Tätigkeit nach der vereinbarten Grundlage abrechenbar ist, ist noch offen. Sie bleibt unbestätigt und vorläufig nicht abrechenbar.

Bitte den internen Rechnungsentwurf nach der Honorargrundlage in Dokument 10 fortschreiben. Es gibt noch keine freigegebene Rechnungsnummer und keinen Versand. Festpreis, Deckel und RVG dürfen nicht durch bloßes Multiplizieren der gesamten Zeit ersetzt werden.

Danke

Frieda

08_Zeiten_und_Honorar.xlsx

SI-2026-004 – Bau und Architektenrecht

Das Wasser im Proberaum
Fidelio Ausbau GmbH, vertreten durch Yunus Kern

Honorarart	Zeithonorar mit Schätzung		
Satz EUR/h	250,00	Schätzung netto	1.800,00
Vereinbart	Ja	RVG geprüft, netto	

Grundlage: 02 Honorarabstimmung und 10 Mandatsvermerk. Gelbe Felder sind bearbeitbare Eingaben.

Datum	Person	Abrechnungstext / Tätigkeit	Minuten	Abrechenbar	Bestätigt	Zeitwert netto	Quelle
06.10.2026	Dr. Frieda Blum	Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Das Wasser im Proberaum formulieren	18	Ja	Ja	75,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Nacherfüllungsverlangen auf Grundlage der drei Belege vorbereiten	43	Ja	Ja	179,17	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Telefonische Klärung mit der Mandantschaft; Dauer und endgültiger Rechnungstext fehlen		Ja	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Jona Rapp	Dokumentenbenennung und Ablage; Einordnung als abrechenbare Leistung noch offen	12	Nein	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
Bestätigte abrechenbare Minuten			61				
Berechenbarer Zeitwert netto							254,17
Vorläufiges Honorar netto						254,17	
Offene Zeitzeilen						2	
Nächster Schritt		Zeitdauer, Narrative und Abrechenbarkeit klären					

Eine Schätzung ist kein Deckel. Bei Mehrbedarf müssen Auftrag und Kosteninformation überprüft werden.
Offene Zeilen bleiben offen. Der bekannte Teilbetrag ist keine freigegebene oder fällige Rechnung.
Ergänzen: vorhandene Zeile berichtigen. Für zusätzliche Zeilen Tabelle und Summenbereiche gemeinsam erweitern.

09_Fachlicher_Dokumententwurf.docx

7. Oktober 2026

Nacherfüllungsverlangen Entwurf

An die Bauwerk Kruse GmbH
[Anschrift]

1 Verlangen nach Nacherfüllung

Wir vertreten die Fidelio Ausbau GmbH. Im von Ihnen ausgebauten Keller trat am 27. September 2026 am nordöstlichen Wand Boden Anschluss Wasser ein. Unsere Mandantin verlangt die Untersuchung und, soweit Ihre Werkleistung mangelhaft ist, die fachgerechte Beseitigung nach Paragraph 635 BGB. Bitte bestätigen Sie bis zum [Datum] Ihre Teilnahme an der Besichtigung am 13. Oktober.

2 Abgrenzung der Ursache

Der Auftrag umfasst die Abdichtung einschließlich der bestehenden Anschlüsse. Ihre Behauptung, allein der spätere Eingriff einer Rohrfirma habe die Feuchte verursacht, ist bisher nicht technisch belegt. Auch unsere Mandantin behauptet noch keine abschließend geklärte Ursache. Die Leistungsbeschreibung und die Ortsterminnotiz werden als Anlagen K1 und K2 vorgelegt. Der vollständige Ausführungsplan wird nachgereicht.

3 Durchführung

Zugang gewährt [Ansprechpartner mit Telefonnummer]. Nach Feststellung der Ursache ist die geschuldete Beseitigung bis zum [angemessene Frist] auszuführen. Arbeiten, die Befunde verändern, sind vorher gemeinsam zu dokumentieren. Mit diesem Schreiben wird weder eine Abnahme rückgängig erklärt noch eine konkrete Einbehaltshöhe festgelegt. Die Schlussrechnung und die Berechtigung eines Einbehalts werden gesondert geprüft.

[Name und Signatur]

10_Mandats_und_Honorarvermerk.docx

7. Oktober 2026

Vermerk zu Mandat und Honorar

1 Mandat und Auftrag

Mandantin beziehungsweise Mandant ist Fidelio Ausbau GmbH, vertreten durch Yunus Kern. Gegenüber steht Bauwerk Kruse GmbH. Gegenstand ist: Feuchte Kellerabdichtung eines Leipziger Proberaums mit streitiger Abnahme und Mangelverantwortung. Der erste Arbeitsschritt ist die Vorbereitung des folgenden Dokuments: Nacherfüllungsverlangen. Gerichtliche Erweiterungen, Anerkenntnisse, Vergleiche und externer Versand sind daraus nicht automatisch freigegeben.

2 Honorarstand

Vorgesehen sind 250,00 EUR netto je Stunde. Die bisherige Kostenschätzung beträgt 1.800,00 EUR netto und ist kein verbindlicher Deckel. Bei absehbarer Überschreitung wird vor weiterem Aufwand eine Abstimmung vorbereitet. Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Geldbeträge verstehen sich netto. Umsatzsteuer, Auslagen und erforderliche Verbraucherinformationen sind gesondert zu prüfen.

3 Leistung und Rechnung

Die bestätigten Tätigkeiten und offenen Rückfragen stehen in der Zeitnotiz vom 7. Oktober und in der Excel-Arbeitsmappe. Fehlende Minuten sind nicht null. Unbestätigte Zeiten bleiben von einem abrechenbaren Zwischensaldo getrennt. Ein Entwurf erhält noch keine endgültige Rechnungsnummer. Zahlungsstatus, E-Rechnungsformat, Rechnungsadresse und Fälligkeit sind vor Ausgabe zu ergänzen.

4 Mandatsprüfung und nächster Schritt

Identität, Vertretungsbefugnis, Interessenkonflikte und die fallbezogene Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes sind bei der Aufnahme zu dokumentieren. Der Name des Fachgebiets ersetzt diese Prüfung nicht. Bei Verbrauchern sind Abschlussweg und gegebenenfalls Widerrufsinformationen zu klären. Verantwortlich für die fachliche Freigabe ist Dr. Frieda Blum. Jona Rapp pflegt die Ablage. Nach Ergänzung der offenen Tatsachen wird der Dokumententwurf aus Datei 09 erneut geprüft.

05_Vertrags_oder_Stammunterlage.pdf

04.06.2026

Leistungsbeschreibung Kellerabdichtung

Der Auftrag umfasst die innenseitige Abdichtung des Kellers, die Anschlüsse an Wand und Boden sowie den anschließenden Ausbau als Proberaum. Der vereinbarte Werklohn beträgt 42.000 EUR netto. Die VOB/B wird im vorliegenden Vertrag nicht erwähnt. Rohrdurchführungen, die nach Fertigstellung der Abdichtung durch Dritte hergestellt werden, gehören nicht zum Leistungsumfang. Bestehende Durchführungen sind dagegen an die Abdichtung anzuschließen. Welche Durchführung auf dem Plan als Bestand markiert war, lässt sich auf der vorliegenden verkleinerten Kopie nicht sicher erkennen. Die letzte Rate beträgt 8.400 EUR netto. Sie soll nach Abnahme und prüffähiger Schlussrechnung fällig werden. Der vollständige Plan liegt beim Architekturbüro.

06_Ereignis_oder_Bescheid.pdf

18.09.2026

Abnahmeblatt Proberaum

Bei der gemeinsamen Begehung wurden neue Wandflächen, Boden und Sockelleisten besichtigt. Im Formular ist das Feld Abnahme angekreuzt. Darunter steht: Sockelleiste an Nordwand ergänzen; sonst äußerlich ohne Beanstandung. Yunus Kern und der Bauleiter haben unterschrieben. Ein Vorbehalt zu späteren Feuchteschäden steht nicht im Blatt. Eine Druckprobe oder Öffnung der Wanddurchführung wurde nicht vorgenommen. Am 18. September war kein sichtbares Wasser vorhanden. Der Keller war noch nicht an einen Nutzer übergeben. Auf einem beigelegten Kalenderauszug ist für den 22. September der Besuch einer Rohrfirma vermerkt. Der Auszug enthält weder deren konkreten Auftrag noch eine Fertigmeldung.

07_Beleg_und_Nachweis.pdf

29.09.2026

Feuchtefeststellung am Wand Boden Anschluss

An der nordöstlichen Ecke wurde ein etwa 1,4 Meter langer Feuchtestreifen dokumentiert. Wasser stand wenige Millimeter hoch auf dem Boden. Die Stelle liegt rund 60 Zentimeter neben einer Rohrdurchführung. Die Ursache wurde bei der Sichtprüfung nicht festgestellt. Als Möglichkeiten wurden eine Undichtigkeit der Abdichtung, ein Anschlussfehler an der Durchführung und Wasser aus dem Leitungssystem genannt. Eine zerstörende Untersuchung fand nicht statt. Das Büro empfiehlt, die Stelle offen zu halten und beide ausführenden Unternehmen zu einem gemeinsamen Termin einzuladen. Eine Kostenschätzung zur Beseitigung liegt noch nicht vor. Die Nutzung als Proberaum ist bis zur technischen Klärung organisatorisch zurückgestellt.